

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2022년 관광산업본부 종합감사

제 목 : 일상감사 미회부 및 품의시행 부적정

관계부서 : 전 부서

내 용

1. 업무 개요

공사는 「공공감사에 관한 법률」, 「공공감사에 관한 법률 시행령」에 근거하여 시행하고 있는 「감사직무규정」에 따라, 일정범위의 업무에 관하여 최종 결재권자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성 및 타당성 등의 내용을 검토하고 이에 대한 의견을 첨부하는 방식으로 일상감사를 실시하도록 하고 있다.

또한 공사 각 사업부서는 「문서규정」, 「위임전결규정」, 「회계규정시행세칙」 등에 따라 예산을 수반하거나, 중요한 의사결정이 필요한 경우 등 공사 사업추진에 관한 전반적인 사항에 대하여 전자문서의 형식으로 기본품의를 작성하고, 이를 근거로 사업추진 및 예산집행을 시행하고 있다. 통상적으로 기본품의는 예산의 소요여부와 무관하게 공사에서 추진하는 업무 전반에 대하여 사전에 작성되며, 이러한 기본품의를 사업의 수행 및 예산집행의 근거로 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공공감사에 관한 법률」 제22조 및 같은 법 시행령 제13조에 따르면, 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의

적법성·타당성을 점검·심사하는 일상감사를 시행하여야 하고, 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 정책 등을 집행하는 부서의 장은 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무, 그 밖에 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하도록 되어 있다.

또한 공사는 「감사직무규정」 제2절에 일상감사와 관련된 규정을 마련해놓고 있으며, 같은 규정 제21조와 별표 3에는 일상감사의 대상이 되는 업무 범위가 규정되어 있고, 제22조 제1항에 따르면 일상감사는 결재경로에 지정된 제 결재자와 협조자의 결재를 득한 후 최종 결재권자 결재 전에 하도록 되어 있다.

따라서 공사의 각 부서는 「감사직무규정」 별표 3에 해당하는 업무를 수행할 시에는 최종 결재권자 결재 전에 일상감사를 요청하여야 한다.

그리고 공사는 사업수행을 위해 기안문을 작성하는데 공사 「문서규정」 제3조에 따르면 “기안문”이라 함은 업무처리를 하기 위하여 문안을 작성하여 소정의 결재를 받은 문서라고 정의하고 있다.¹⁾ 또한 같은 규정 제6조 제1항 및 제13조는 문서가 성립하기 위해서는 결재권자가 해당 문서에 서명(전자문서서명, 전자이미지서명을 포함한다)의 방식으로 결재하여야 하며, 문서는 사장의 결재를 받아야 하고 업무의 내용에 따라 해당 부서나 해당 업무를 담당하는 임직원으로 하여금 위임전결하게 할 수 있도록 하고 있다.

이를 위해 「위임전결규정」에는 구체적인 전결사항과 전결권자를 규정하고 있는데, 같은 규정 관련 별표에 따르면 예산집행을 위한 기본방침을 정하는 경우,

1) 공사 사업추진 시 통상적으로 ‘기안문’은 ‘기본품의’, ‘시행품의’ 등으로 명명하며, 「위임전결규정」 등 관련 규정들에는 ‘기본품의’로 명시하고 있음

계약을 체결하는 경우 등 예산규모 및 업무의 내용에 따라 이에 상응하는 전결권자의 결재를 받아 업무를 수행하도록 하고 있다.²⁾

따라서 공사 각 부서는 구체적인 업무내용과 예산이 담긴 기안문을 작성하여 업무처리의 행위가 개시되기 전에 「위임전결규정」에 명시된 적정한 전결권자의 결재를 득하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 일상감사 미회부

감사대상기간(2018년 1월~2022년 7월) 중 관광산업본부 소속 10개 부서가 생산한 내부결재문서를 대상으로 일상감사 대상 업무 여부 및 수감여부를 점검한 결과 일상감사 대상 업무임에도 일상감사에 회부하지 않은 사례를 64건 확인하였다.

그 결과 관광산업본부의 각 부서들은 사업 추진 시 행정적 낭비요인과 범규 위반 등을 사전에 예방함으로써 감사의 실효성을 확보하고, 행정의 신뢰성을 제고하려는 일상감사의 목적을 저해하였다.

특히 유사·동일한 사안에 대하여 과거 선례를 기계적으로 답습하여 지속적인 일상감사 미회부로, 장기간 일상감사의 공백을 초래하는 등 내부결재문서의 작성 및 관리가 소홀한 것을 확인하였다.

2) 「위임전결규정」 [별표] 위임전결규정사항 주요내용

Ⅱ. 공통사항 : 본부 소속 실, 센터 조직

8. 예산집행계획 수립(계약 불포함) : 예산 금액별 기본방침의 결정, 변경 등

9. 계약관련 : 기본방침 결정, 계약변경 등

Ⅲ. 부서, 직무별 세부 : 각 부서별 주요 사업 추진과 관련된 사항 등

나. 시행품의 부적정

1) &&& 공모전 개최에 관한 건

●●팀은 매년 고품질의 &&&을 발굴하고, 이를 집중 육성하기 위해 ‘&&& 공모전’을 개최하고 있다.

공모사업은 공개적인 방식으로 사업의 목적에 부합하는 참여자를 모집하고, 참여자 중 사업의 목적을 가장 효과적으로 달성할 수 있는 자를 선정하여 지원 또는 포상 등의 혜택을 제공하는 사업이므로, 공모사업의 목적을 효과적으로 달성하고 특혜시비 등 민원이 발생하지 않도록 하기 위해서는 참가자 모집 과정과 수상자 선정 절차를 투명하게 관리하여야 할 것이다. 이를 위해서는 공모사업의 주요 내용, 지원 및 포상 등의 혜택과 심사 기준, 심사 방법 등을 사전에 명확히 확정하여 사업을 시행하여야 한다.

그러나 ●●팀은 ‘제21회 대한민국 &&& 공모전’사업을 추진하면서 전체 사업계획에 대한 기본품의 없이 해당 공모전 운영 용역사 선정을 위한 입찰 추진 기본품의만을 시행하였고, 그 결과 해당 공모전의 공모 및 수상 계획, 심사평가 계획, 소요예산 등 사업 시행의 핵심적인 내용에 대한 최종 전결권자의 결재를 득하지 아니한 채 대외 공모를 실시하는 결과를 초래하였다³⁾.

2) ‘K-●●●’ 사업추진에 관한 건

◆◆팀은 2021년 5월부터 ‘K-●●●’ 사업을 새롭게 추진하였다. 당초 해당 사업의 기획 초기에 시행된 기본품의⁴⁾는 사업추진의 전반적인 방향성은

3) ‘제21회 대한민국 &&& 공모전 심사결과’ 품의가 시행되기 전까지 세부사항이 포함된 기안문 없음. 심사 결과 품의의 경우 일상감사 대상임에도 일상감사도 거치지 않음

4) 해당 시행품의는 소요예산이 기재되어 있지 않아, 일상감사 등을 거치지 않음. 또한 문화체육관광부 등으로부터 수신한 해당 사업의 시행 승인 및 예산 활용에 대한 공식적인 문서는 없음(단, 담당자 간 주고 받은 이메일은 남아있음)

담겨있으나, 구체적인 소요예산 등이 포함되지 않은 상태로 최종 전결권자의 결재가 완료되었다.

이후 소요예산이 확정된 후에 ◆◆팀은 사업계획과 소요예산이 모두 포함된 기본품의를 작성하고 전결권자의 결재를 받았어야 함에도 불구하고, 이러한 절차 없이 구체적인 소요예산 등이 포함되지 않은 기본품의를 근거로, 같은 해 11월 18일 〰〰지사에 사업추진 및 전담인력 채용 등을 위한 사업비 배정 품의를 기안⁵⁾하고, 35,000 SGD⁶⁾의 예산이 배정되어 사업이 추진되었다.

또한 ◆◆팀은 동 사업 추진에 대한 기본품의(2022년 4월~12월 추진사업)를 2분기 개시 후 약 1개월이 지난 시점인 4월 28일에 기안하였⁷⁾, 기본품의가 확정되기 전에 〰〰지사에게 사업비 배정신청을 하도록 하여 〰〰지사는 배정신청을 완료(2022. 3. 31.)하고 이를 근거로 예산을 집행하였다.

그 결과 ‘K-〇〇〇’ 사업은 2021년의 경우 구체적으로 확정된 예산이 기본품의에 반영되지 않은 상태에서 사업을 추진하고 예산을 집행하였으며, 2022년의 경우 기본품의가 작성되기 전에 연초부터 고정적으로 집행되어 온 지사 현지인력 인건비, 업무협의회비 등 총 8건의 예산이 집행되는 결과를 초래하였다.

3) ‘J J J 지원사업’ 추진에 관한 건

◆◆팀에서는 2020년부터 관광기업 대상 ‘J J J 지원사업’을 추진하고 있고, 매년 공모의 형식으로 ‘서비스 제공기업’과 ‘수혜기업’을 모집하여 지원 대상을 선정하고 있다.

6) 당초 기안문 기준 한화 약 30,265,550원 상당

7) 2022년도 초 이월 예산으로 추진되는 1분기 사업을 위해 2022년 1~3월 사업추진에 대한 기본품의를 기안하고, 그 이후 2분기~4분기 사업 추진을 위해 연간 사업 품의를 실시하였음

해당 지원사업은 공개적인 방식으로 사업의 목적에 부합하는 참여자를 모집하고, 참여자 중 사업의 목적을 가장 효과적으로 달성할 수 있는 자를 선정하여 지원 또는 포상 등의 혜택을 제공하는 사업이므로, 특혜시비 등 민원이 발생하지 않도록 하기 위해서는 참가자 모집 과정과 수상자 선정 절차를 투명하게 관리하여야 할 것이다. 이를 위해서는 공모사업의 주요 내용을 사전에 명확히 확정하여 사업을 시행하여야 하고, 그 결과의 발표 등도 적절한 절차를 거쳐 실시되어야 한다.

그러나 ◆◆팀은 ‘2022년 J J J 지원사업 수혜기업 선정결과’를 발표⁸⁾하면서, 최종 전결권자의 내부 결재로 공모 결과가 확정되기 전에 그 결과를 일반에 공개하였다. 그 결과 일상감사 및 최종 결재 단계에서 결과가 변동되거나 결과에 대한 시비를 불러일으킬 수 있는 우려를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

일상감사 미회부와 관련하여 관광산업본부 소속 10개 부서는 감사결과를 수용하면서, 향후 관련 규정을 준수하여 같은 사례가 발생하지 않도록 관리를 철저히 이행하겠다고 답변하였다.

사업 시행품의 부적정과 관련하여 ●●팀과 ◆◆팀은 감사결과를 수용하면서, 향후 사업추진 시 기본품의 작성 등 사업추진 절차에 대한 관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

8) 해당 기본품의는 2022.05.02.에 최종 결재권자의 결재가 완료되었으나, 그 결과는 2022.04.21.에 이미 홈페이지를 통하여 일반에 공개됨

다만 ◆◆팀은 ‘K-○○○’의 2022년도 2분기 기본품의 지연과 관련하여 사업추진의 신중을 기하기 위해 면밀한 검토와 중요 의사결정을 반영을 위한 관련 부처와의 의사결정 과정 시간 소요 및 사업추진의 시급성 등으로 불가피하게 발생한 일이라고 답변하였다.

그러나 의사결정 과정 및 사업추진의 시급성 등을 고려하더라도, 사업계획 및 예산이 포함된 기본품의 작성은 사업추진과 예산집행의 기본이 되는 사항으로 사업의 적법성 및 대외적 신뢰성을 확보하기 위해서 주요내용이 누락되거나 사후 작성되어서는 안 되고, 특히 2022년 연간 사업 기본품의 중 의사결정 과정이 지연되었던 부분은 관광기업지원 센터의 설립 및 사무공간 구축 등에 관한 사항이며, 현지인력 인건비 등 이미 금액과 집행 계획이 확정된 사안에 대해서는 미리 기본품의를 시행할 수 있었던 바, 해당 부서의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 2회 이상 일상감사 회부 등 내부결재 문서 관리의 책임을 다하지 못한 관련자들과 사업추진 등에 대한 기본품의를 부적절하게 추진한 관련자들에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)